

0000529-18.2021.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

SENTENÇA - OFÍCIO

Processo Digital nº:

0000529-18.2021.8.26.0411

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 961/18/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2089497 - DEL.POL.PACAEMBU, 961/18/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2089497 - DEL.POL.PACAEMBU, 961/18/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2089497/2018 - DEL.POL.PACAEMBU, 2074222 - DEL.POL.PACAEMBU, 961/18/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2089497 - DEL.POL.PACAEMBU, 961/18/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2089497/2018 - DEL. POL. PACAEMBU, 2089497 - DEL.POL.PACAEMBU, 961/18/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2089497 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNA COSTA LIMA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Vistos.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou BRUNA COSTA LIMA FERREIRA, devidamente qualificada nos autos, pela prática do crime disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), porquanto, em 26 de outubro de 2018 na estação rodoviária da Barra Funda, em São Paulo, BRUNA COSTA LIMA FERREIRA teria fornecido a Laine Vicente Gomes da Conceição (processada nos autos nº 1500080-33.2018.8.26.0591) 118,68g (cento e dezoito gramas e sessenta e oito centigramas) de "TETRAHIDROCANNABINOL (THC)" popularmente conhecida como "maconha", droga esta que causa dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Pelo o que consta, com a finalidade de enviar drogas para a unidade

prisional de Pacaembu, a denunciada teria entrado em contato com Laine Vicente e combinado de encontrá-la no terminal rodoviário Barra Funda em São Paulo para entregar-lhe a droga apreendida nos autos. Pelo o que consta, Laine Vicente teria esclarecido nos autos nº. 1500080-33.2018.8.26.0591 que a ré manteve contato por meio de conversas via aplicativo whatsapp (nº do telefone 11.95397.5578), sendo que, com a apreensão do aparelho celular de Laine, teria sido possível verificar a existência de conversas entre elas sobre a entrega da droga (laudo extraído dos autos 150080-33.2018.8.26.0591).

Embora não tenha sido notificada, a ré ofereceu defesa preliminar às fls. 147-148, por meio de advogado constituído.

A denúncia foi recebida em 18/11/2021 (fls. 166-168).

Em audiência, foi ouvida uma testemunha de acusação (gravação audiovisual). Ao final, ocorreu o interrogatório da ré (gravação audiovisual).

Houve apresentação de memoriais finais, oportunidade em que o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Requereu a aplicação da pena base acima do mínimo em razão da quantidade de drogas; que seja aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4ª, da Lei de Drogas, e que o regime inicial seja o aberto ou semiaberto (fls. 232/233). A defesa da ré pugnou pela absolvição pela ausência de provas, pela insuficiência probatória e subsidiariamente, que seja aplicada a redução prevista no art. 33, § 4ª, da Lei de Drogas, com a conversão em restritiva de direitos (fls. 237/243).

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Autoria e Materialidade.

Inicialmente, saliento que a acusação é procedente.

A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fl. 1-2, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10-11, pelos laudos de constatação provisória (fls. 20-22), pelos laudos periciais de exame definitivo de substância entorpecente, pelo laudo pericial de fls. 101-109 e, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, de igual sorte, se mostrou inconteste.

É bem verdade que a ré disse, em juízo, que perdeu o RG tempos antes. Afirmou que também perdeu seu celular e acredita que tenham usado seu número e foto.

Ocorre que sua versão foi rebatida pela testemunha Laine, que disse, quando de sua prisão, que trocou mensagens justamente com pessoa de nome Bruna (fl. 6). Em juízo, disse que, no seu celular, havia conversas, mas disse que não se recorda quem era Bruna. Afirmou que o contato iniciou-se através de seu amásio, que passou o contato para que fosse buscar a droga na Barra Funda.

Não bastasse, pelo laudo juntado às fls. 101-109, resta evidente que a acusada trocava mensagens de texto com Laine, sobre o transporte do entorpecente:

11:38 - (11) 95397-5578: Oi bom dia tudo bem

11:38 - (11) 95397-5578: Sou a Bruna menina q vai te encontra

11:38 - (11) 95397-5578: Na barra funda

13:48 - (11) 95397-5578: Oi estou levando em um escondidinho

13:48 - (11) 95397-5578: Aí vc tira e pode pega pra vc

13:49 - (11) 95397-5578: Vc já está ao

13:49 - (11) 95397-5578: Aí

13:49 - (11) 95397-5578: Na barra funda

13:49 - Laine: Ta bom

13:49 - Laine: Esto chegando

13:49 - (11) 95397-5578: Vc tá perto da onde

13:49 - (11) 95397-5578: No tatuape

13:53 - Laine: Na barafunda

13:50 - (11) 95397-5578: Se quiser me encontra lá melhor ate

13:50 - (11) 95397-5578: Pq lá na barra funda é meio moiado

13:53 - (11) 95397-5578: A tá blz

13:54 - Laine: áudio (então, no tatuape pra mim não dá entendeu porque vou pegar o ônibus ... o ônibus vai sair dali da barra funda as duas horas entendeu, até eu ir no tatuape e volta não dá, aí vc me encontra na barra

funda em que lugar?)

13:56 - (11) 95397-5578: áudio (Entendi, é por causa que eu pensei que vc tava antes da barra funda entendeu.)

13:56 - (11) 95397-5578: Pensei que vc tava antes da barra funda tendeu

13:56 - (11) 95397-5578: Mais ta de boa

13:57 - Laine: áudio (Então quando vc chega na barra funda aí vc me liga tá bão)

14:23 - (11) 95397-5578: áudio (Acabei de chega do busão só vo ... ir aí pra dentro agora que eu cheguei aqui no estacionamento aqui fora)

14:24 - (11) 95397-5578: áudio (Na onde que vc tá agora já sai pro banheiro que eu tô indo pra lá)

14:30 - (11) 95397-5578: Oi

14:30 - (11) 95397-5578: Onde vc t

14:30 - (11) 95397-5578: Tô aki já

14:30 - (11) 95397-5578: como vc t

14:31 - (11) 95397-5578: Cadê vc

14:36 - Laine: Cade vc

14:54 - (11) 95397-5578: Oi Laine

14:54 - (11) 95397-5578: O meu escondidinho vc da um pouco para o concha ta

14:54 - (11) 95397-5578: A mulher dele tinha falado q ia manda

14:54 - (11) 95397-5578: Não sabia desculpe

14:55 - (11) 95397-5578: Pode pega a metade

16:33 - Laine: áudio (então nega deixa eu te fala, porque assim é ... eu vo leva ... eu não tô levando comida, vou pega lá na dona vanessa ... e a bacia dela vem bagunçada. Se eu consegui colocar dentro mais um pouco eu coloco tá bom.)

17:53 - (11) 95397-5578: áudio (Tá bom não tem problema não amiga, se vc conseguir colocar dentro de outra tapaware é nois.)

Acrescento que, embora a ré negue a propriedade do celular, está cadastrado em nome de Bruna Costa Lima Ferreira desde 17/10/2018. Ainda, o RG utilizado quando do cadastro não é o mesmo que a ré alega ter sido bloqueado; vê-se que, no registro da empresa telefônica, consta a emissão do documento em 12/08/2010 (fls. 55), sendo que o bloqueio mencionado à fl. 83 data de 29/06/2008. Ademais, consta, no cadastro da operadora, o endereço da acusada: Parque industrial, São Paulo, Pacuiba 130 (fls. 55), o mesmo informado pela acusada às fls. 79.

Deste modo, a condenação da acusada pelo crime de tráfico é, portanto, medida necessária.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Dosimetria.

Na primeira fase, tendo em conta as circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei de Drogas, anoto que culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, será considerada na última etapa. Não há antecedentes a serem considerados. Igualmente, não existem nos autos informações suficientes sobre a conduta social e personalidade do agente, sendo impossível, portanto, a majoração. Os motivos e circunstâncias do crime, do mesmo modo, serão considerados na última etapa. Fixo a pena-base, portanto, no mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos e reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos e reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na última fase, verifico que incide a redutora do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

É que, para a incidência de referida redutora, necessário o cumprimento de determinados requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedicar o agente a atividades criminosas; (iv) não integrar organização criminosa. Como se vê, o dispositivo em análise visa a redução da punição ao "traficante de primeira viagem". Ensina Guilherme de Souza Nucci:

Causa de diminuição de pena: cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele

que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou § 1.º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda (Leis penais e processuais penais comentadas. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 263).

No caso, a denunciada é primária e não possui antecedente. Outrossim, das provas constantes nos autos não é possível concluir que ela se dedicava à atividade criminosa como meio de vida ou estava inserida em organização criminosa.

Assim, reduzo sua pena em 1/4, o que totaliza 3 anos, 9 meses de reclusão, além de 375 dias-multa.

Ressalto, por relevante que a redução deu-se nesse percentual, inferior ao máximo permitido, em razão das circunstâncias em concreto do delito; vê-se que a droga era destinada a estabelecimento prisional. Tal conduta, além de demonstrar desprezo pelas instituições estatais, contribui para o tráfico e consumo de entorpecentes nos presídios, o que, ainda que indiretamente, fortalece o crime organizado. Nessa medida, ao fim da dosimetria, resta a pena fixada em 3 anos, 9 meses de reclusão, além de 375 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias específicas do delito e, especialmente, a destinação para estabelecimento penitenciário, assim recomendam. Pelo mesmo motivo, entendo inviável a substituição da reprimenda por restritiva de direito (art. 44, III, do Código Penal).

Fixo a pena de multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo em vista que não há nos autos informações suficientes sobre as condições financeiras da ré.

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e, em consequência, condeno BRUNA COSTA LIMA FERREIRA, a pena de 3 anos, 9 meses de reclusão, além de 375 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por ter praticado o crime disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.